

Licencja

Nr 1/2022

Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o.

ul. Cypriana Kamila Norwida 9/2, 50-374 Wrocław, KRS 0000418562, NIP 5272676122, REGON 146095355

zwany dalej Licencjodawcą udziela Licencji na korzystanie z oprogramowania dla:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, NIP 525-000-80-40, KRS 0000122099, Regon 000332133

zwany dalej Licencj odbiorcą w zakresie:

§1

- Licencja stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Licencjodawcą a Licencj odbiorcą, której przedmiotem jest niżej wymieniony produkt, wyprodukowany przez Licencjodawcę, obejmujący oprogramowanie komputerowe oraz związane z nim instrukcje oraz dokumentację.
- Licencjodawca udziela, zaś Licencj odbiorca nabywa niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania na czas nieoznaczony, na ograniczonej liczbie stanowisk – jedno stanowisko serwerowe, z niżej wymienionego oprogramowania:

Lp.	Nazwa programu	Liczba licencji
1.	Aplikacja kliencka do przeglądania i walidacji danych z usług WMS, WFS, CSW, ATOM	1/serwer

- Licencjodawca oświadcza, że posiada prawo do udzielenia niewyłącznej i niezbywalnej licencji na użytkowanie oprogramowania wymienionego w §1 ust. 2.

§2

- Licencjodawca:
 - informuje, że oprogramowanie oraz wszelkie prawa z nim związane (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Licencjodawcy;
 - nie ponosi odpowiedzialności za błędy i konsekwencje wynikające z niewłaściwego stosowania programu, ani też za skutki wynikające z niewłaściwie przeprowadzonych modyfikacji oprogramowania oraz ze zdarzeń losowych lub awarii, jakie mogą wystąpić w procesie eksploatacji;
 - informuje, że usługi inne związane z niniejszą licencją wykonywane są na podstawie innych uzgodnień umownych a nie na podstawie licencji.
- Licencj odbiorca:
 - nabywa prawa (na zasadzie niewyłącznej) do korzystania z oprogramowania:
 - instalacji i uruchomienia oprogramowania na 1 serwerze/maszynie
 - korzystania z funkcjonalności uruchomionej aplikacji klienckiej
 - publikacji uruchomionej aplikacji klienckiej w sieci intranet PIG-PIB
 - publikacji uruchomionej aplikacji klienckiej w sieci WWW na własnym adresie domenowym
 - zapewnienia użytkownikom sieci WWW możliwości korzystania z funkcjonalności uruchomionej aplikacji klienckiej
 - nie ma prawa do:
 - trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 - modyfikacji oraz nowych funkcjonalności oprogramowania;
 - tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu;
 - rozpowszechniania, w tym użyczania lub najmu oprogramowania lub jego kopii publiczne rozpowszechnianie (także w sieci Internet), w tym najem lub dzierżawa, oprogramowania lub jego kopii,
 - łączenia fragmentów oprogramowania z innymi programami komputerowymi i ich dostosowywanie;
 - utrwalania, zwielokrotnienia oprogramowania, wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy oprogramowania, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, dowolną techniką cyfrową;
 - obrotu oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których oprogramowanie utrwalone, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu i dzierżawy;
 - modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania oraz udostępniania do modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania osobom trzecim;
 - zgadza się przedsięwziąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony oprogramowania przed kopiowaniem i użytkowaniem ich przez nieupoważnione osoby;
 - zobowiązany jest do niewykorzystywania jakiegokolwiek sprzętu komputerowego lub programów komputerowych mogących utrudniać pracę oprogramowania wymienionego w §1 ust. 2, powodować usterki lub mieć jakikolwiek negatywny wpływ na jego funkcjonowanie;
 - zobowiązany jest do zgłaszania Licencjodawcy wszelkich nieprawidłowości, usterek, błędów w działaniu oprogramowania, a także do podjęcia w dobrej wierze współpracy z Licencjodawcą w procesie eliminacji tychże nieprawidłowości.

§3

- We wszystkich sprawach nie ustalonych w niniejszej licencji stosuje się przepisy o prawie autorskim oraz Kodeksu Cywilnego.
- Licencja obowiązuje od dnia wystawienia licencji.

W imieniu Licencjodawcy